REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Persona e Famiglia

In nome del popolo italiano

La Corte composta dai Sigg magistrati

Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente

Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.

Dr. Gabriele Sordi Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n R.G. A.C. 5584/2023 e pendente in grado di appello

tra

*Parte_1* , elettivamente domiciliato presso lo studio l'Avv Giulio Mancini che lo rappresenta e difende in virtù di procura unita alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

-appellante

e

*Controparte_1* , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avvti Laura Chiarini e Riccardo Mizzelli, presso i quali è elettivamente domiciliata

-appellata

con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello

OGGETTO appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 13724/2023, notificata il 14/10/2023,

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma, adito dalla CP_1 per la declaratoria della separazione dal coniuge, ha

. affidato il figlio Per_1 (2005) a entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre assegnataria della casa coniugale di Via Vincenzo Tiberio 24,

. determinato in € 2.400 mensili il contributo paterno al mantenimento dei figli, -di cui € 800 per Per_1 da corrispondere alla CP_1 e di € 800 sia per Per_2 sia per Per_3 , la cui metà da versare direttamente alle interessate- e in euro 2000 mensili l'assegno di mantenimento per la moglie, da associare al 100% delle spese straordinarie, ove non coperte dal trust,

. stabilito che il marito provveda al pagamento di utenze e condominio della casa coniugale, ove non coperte dal trust.

Il Tribunale, per quel che qui interessa, ha rappresentato che

. il matrimonio è stato celebrato nel 2000 e dall'unione sono nati Per_2 (11.09.2001), Per_3 (03.09.2003), maggiorenni ma non economicamente autonome, studentesse a Milano, e Per_1 (19.10.2005), studente,

. con sentenza non definitiva n. 1961/2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,

. con l'ordinanza presidenziale del 24.07.2020, l'assegno di mantenimento per la moglie è stato determinato in € 1000 mese, mentre il contributo per i tre figli è stato in fissato in complessivi euro 1500 mese, cui è stato aggiunto il 70% delle spese straordinarie,

. con ordinanza del 23.03.2022, si è chiarito che la suddetta determinazione teneva conto del fatto che il padre avrebbe continuato a pagare le utenze,

. per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli, si deve considerare che i) la CP_1 che durante la vita matrimoniale si è dedicata interamente alla cura dei figli, attualmente lavora come libera professionista per il ristorante Duke's per la selezione del personale, con un reddito mensile netto di euro 650, possiede il 49,07% delle quote della Good Mood Food s.r.l., da cui non ha ottenuto alcun dividendo e nella quale lo Pt_1 riveste la carica di presidente del C.d.A, ii) lo Pt_1 laureato in economia aziendale, è ristoratore, dipendente della società Good Mood Food (società che gestisce il ristorante Duke's) quale responsabile finanziario, dichiara un reddito mensile netto di euro 4.000 -che può arrivare a 5.000 con le spese forfettarie- costituente una voce delle entrate, attesa l'esistenza del Trust Redwood, da lui costituito, e le spese che questo costantemente sostiene; pur essendo il ruolo di trustee ricoperto da una società di Bolzano, è emerso dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti di causa che lo Pt_1 continua a rivestire il ruolo di principale referente del trustee, iii) quanto a Good Mood Food s.r.l., lo Pt_1 presidente del relativo C.d.A., ha promosso un giudizio contro la moglie nel quale ha chiesto, oltre al sequestro, il trasferimento delle quote in suo favore e, dall'instaurazione del giudizio, nessun dividendo è stato distribuito alla CP_1 iv) molte spese familiari sono sostenute dal trust -ad esempio le spese per gli studi universitari di entrambe le figlie, che frequentano a Milano università private (canone di locazione, utenze, rette universitarie, libri), condominio delle case di abitazione di Roma della CP_1 e dello Parte_1 v) nel trust è confluito un rilevante patrimonio mobiliare e immobiliare -basti pensare che Pt_1 ha dichiarato che nel trust vi sono 11 immobili e relative pertinenze e titoli per due milioni e mezzo di euro-, vi) già in precedenza lo Pt_1 aveva un ruolo decisivo nelle decisioni in merito all'utilizzo di beni e risorse, ruolo, secondo la moglie, mantenuto dal predetto Pt_1 alle cui direttive continuerebbe a rispondere la società di Bolzano che attualmente riveste il ruolo di trustee, tant'è che il trust ha acquistato il 25/2/2021 l'immobile di Via Vaccari il cui prezzo è stato pari ad euro 552.500 per i diritti di abitazione dello Pt_1 vii) il tenore di vita era elevato e i compiti di cura dei figli sono in prevalenza svolti dalla madre,

. relativamente all'assegno per la moglie, deve tenersi conto di quanto detto in relazione alle condizioni economiche delle parti, alla capacità lavorativa generica della moglie ed alla capacità dello Pt_1 di produrre un reddito superiore rispetto a quanto dichiarato, nonché del rilevante patrimonio attualmente confluito nel trust,
. le spese straordinarie vanno poste integralmente a carico del padre, ove non coperte dal trust, ciò che è in linea con l'accordo di massima, raggiunto nella udienza del 31.05.2023 e non perfezionatosi, secondo il quale "A questo punto le parti intendono definire in via conciliativa la presente controversia sul presupposto dei seguenti punti che si espongono, chiedendo tuttavia breve rinvio per poterli formalizzare e i punti sono: 1. Richiesta al Trust del sig. Pt_1 concorde la sig.ra CP_1 per il diritto di uso e abitazione vita natural durante della casa familiare, con l'impegno del Trust di pagare condominio e utenze; Richiesta al Trust di un diritto di usufrutto a favore di CP_1 sua vita natural durante su una casa da determinare; 2. All'esito di quanto sopra, CP_1 [...] trasferirà le quote della Good Mood Food a Parte_1 3. Assegno di mantenimento per ciascun figlio elevato a 800 euro più ISTAT oltre spese straordinarie al 100% a carico del padre, ove non coperte dal Trust, conferma dell'assegno per CP_1 [...] di 1.000 euro più ISTAT. 4. Richiesta congiunta al Trust di spesa assicurativa e spese mediche di CP_1 e di Parte_1 non coperte dal Trust; 5. Impegno congiunto a risolvere le questioni riguardanti le cassette di sicurezza; 6. Impegno del signore ad aiutare la moglie a trovare un lavoro 7. Rinuncia alle cause pendenti".

Ha proposto tempestivo appello lo Pt_1 (classe 1965), lamentando "1. Difetto assoluto di motivazione. Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Difetto di istruttoria – il Giudice, ai sensi dell'art. 115 c.p.c, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte delle parti. - Sull'errata quantificazione dell'importo da versare alla signora CP_1 a titolo di mantenimento – Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. – rideterminazione

dell'assegno di mantenimento da versare a favore dei figli – Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c.".

Ha precisato che

. viii) la CP_1 ha, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, negato di aver percepito dividendi dalle "quote che la stessa possiede con riferimento alla società GMF (Good Mood Food) S.r.l. (ed esattamente il 49,7% delle quote)", ciò che è stato recepito dal primo Giudice nonostante il deducente abbia dimostrato la reale situazione economica della moglie, ix) la CP_1 ha, infatti, "omesso di dichiarare i seguenti dividendi: Anno fiscale 2021 – dividendi netti da tasse pari a 21.655 euro (giugno 2021) Anno fiscale 2022 – dividendi netti da tasse pari a 21.655 euro (gennaio 2022), il tutto come da relative contabili attestanti gli avvenuti bonifici (all nr. 1)", e, complessivamente dal 2018 al 2022, ha incassato, come emerge dagli estratti conto dalla stessa depositati, € 102.000 di dividendi -pari, escludendo l'anno della pandemia, a circa € 2.000 al mese netti-, oltre allo stipendio mensile da lei percepito, x) GMF a gennaio 2023 ha iniziato la distribuzione degli utili con il dividendo di euro 24.535 (netto), xi) ciò nonostante, la CP_1 sostiene di aver pagato nel 2022 € 26.056 per irpef ed addizionali a fronte di un dividendo fiscalmente non percepito, mentre è da considerare che solo euro 5062 costituiscono le tasse di competenza per il periodo, risultando il residuo -euro 20993- tasse di competenza degli anni futuri, ciò che fa sì che la CP_1 riceverà nei prossimi anni dividendi da utili 2021 senza dover pagare tasse in quanto già pagate, xi) i redditi della CP_1 possono così essere riassunti: .. Reddito medio netto da dividendi 2018-2022 medio, escludendo il 2020, è pari a 1.900 euro mese .. Reddito medio netto da partita Iva 2018-2022 medio, escludendo 2020 ma includendo le spese forfettarie, pari a 1.400 euro mese. .. Reddito medio da partita Iva 2021-2022 medio, includendo le spese forfettarie, pari a 800 euro mese, xii) emerge con chiarezza che la signora CP_1 gode di un reddito medio tra 2.700 e 3.300 euro mese,

. esso esponente xiii) ha percepito nell'anno 2019 un reddito netto annuale pari a 41.263 euro, con costi forfettari di 10.500 euro, nell'anno 2020 un reddito netto annuale pari a 24.094 euro, con costi forfettari di 5.063 euro, nell'anno 2021 un reddito netto

annuale pari a 47.464 euro, con costi forfettari di 14.475 euro, nell'anno 2022 un reddito netto ultimi sei mesi pari a 24.030 euro, con costi forfettari di 5.850 euro, xiv) ha visto il saldo dei conti correnti CP_2 e CP_3 passare dagli oltre 8000 euro del 30/6/2020 ai meno 7319 euro del 30/11/2022, xiv) ha percepito nel 2020 euro 62650 a titolo di TFM per l'attività svolta per Duke's nell'arco di 20 anni (euro 260 mensili), importo comunque esauritosi già da fine 2020, xv) dagli estratti conto depositati risulta che nel 2019, dopo l'intestazione delle quote del Duke's ma prima del presente giudizio, la CP_1 ha trasferito (bonifici) € 8.750, pari a € 730 al mese, a favore del deducente, il cui reddito da lavoro dipendente non era sufficiente per coprire tutte le spese della famiglia,

. stando così le cose, è evidente che xvi) il primo Giudice ha confuso la capacità economica del deducente -che lavora alle dipendenze di GMF le cui quote sono intestate a controparte che percepisce i relativi dividendi- con quella del trust, costituito nel 2013 per assicurare ai figli assistenza materiale, xvii) il patrimonio conferito è di proprietà del trustee ed è tuttavia vincolato al raggiungimento dello scopo nell'interesse dei beneficiari, ossia i figli della coppia, xviii) il Tribunale ha omesso di considerare che le spese relative alle case restavano a carico del trust e che egli ha oltretutto rivestito la carica di trustee sino 4/6/2020, ragion per cui oggi il deducente è soggetto estraneo all'ente e non può certo utilizzarne i fondi per pagare l'assegno alla CP_1 o qualsivoglia altra spesa personale, xix) a fronte della consapevolezza che il trustee è una società di Bolzano, il primo Giudice non poteva fondare la sua decisione su mere supposizioni e, nel ritenere che il suo reddito è maggiore di quello della CP_1 ha erroneamente applicato l'art 2729 cod civ, omettendo l'esame della documentazione prodotta – "pagine e pagine di estratti conto e atti notori"-, xx) alla luce della reale capacità economica del deducente e della CP_1 a costei nulla spetta, essendo oltretutto le spese relative al mantenimento della casa già a carico del trust, xxi) nell'ipotesi che la Corte dovesse decidere di riconoscere un seppur minimo assegno alla moglie, andrà rideterminata la quota per i figli, in modo da consentire al deducente -che lavorando alle dipendenze di GMF non potrà produrre un reddito superiore ai 5000 euro con i

quali deve far fronte anche alle sue esigenze- di poter far fronte ai propri obblighi, dovendosi in ogni caso disporre l'intero versamento direttamente a favore dei figli,
. sussistono i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, risultando in particolare il periculum integrato dal fatto che il Tribunale ha sanzionato il deducente che "a fronte di un reddito di euro 4500/5000 euro mensili si ritrova a dover versare 2400 euro a favore dei figli euro 2000 a favore della ex moglie e inoltre con spese straordinarie a suo carico nella misura del 100%".
Ha chiesto alla Corte di accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. in relazione al capo che dispone il pagamento di € 2.000 a favore della *CP_1* in via principale dichiarare che nulla è dovuto dallo *Pt_1* a favore della *CP_1* a titolo di mantenimento e, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento di quanto sopra, rideterminare l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore della *CP_1* "tenendo conto della reale situazione economica della stessa e, per l'effetto ridurre l'assegno di mantenimento da versare a favore dei figli nella misura che la Corte adita riterrà di giustizia. In ogni caso […] disporre il pagamento del mantenimento dei figli direttamente agli stessi. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi".

Nel costituirsi, la *CP_1* (classe 1972) ha dedotto che
. 1) l'appellante tenta di incrementare il reddito della deducente sulla base di dividendi della società Good Mood Food s.r.l. che la stessa avrebbe percepito in ragione della titolarità del 49,7% delle quote di detta società, quote che sono state trasferite all'esponente in "esecuzione di una separazione consensuale avvenuta nel 2017 e poi riconciliata" e che, nell'anno 2020, in concomitanza con l'avvio dell'odierno procedimento di separazione, sono divenute oggetto di un giudizio promosso dallo *Pt_1* per rivendicarne la proprietà salvo poi rinunciare agli atti -rinuncia accettata- ma non anche all'azione, rimanendo la questione delle quote ancora aperta, 2) la Good Mood Food s.r.l., nella quale *Pt_1* riveste la carica di presidente del C.d.A., gestisce il ristorante "Duke's" dei Parioli, e "i […] soci ed amici [suoi] detengono la quota di

maggioranza lasciandolo al comando ovvero alla guida di detta società e del ristorante Duke's", 3) nessun dividendo è stato percepito dalla deducente visto che il reddito lordo da dividendi, puntualmente dichiarato nelle dichiarazioni fiscali e nelle certificazioni sostitutive, è stato solo figurativo poiché nel regime di trasparenza fiscale -prescelto dalla società poco prima della separazione- il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, utili e perdite, a prescindere dalla effettiva percezione dei primi, 4) si è documentato il pagamento all'erario di acconti IRPEF per redditi da dividendi non percepiti, compresi ravvedimento e more, per € 52.812,15 -circostanza riconosciuta ex adverso- mentre <le contabili attestanti gli avvenuti bonifici> da controparte tardivamente prodotte -e indicati erroneamente quali allegati sotto il n. 1 anziché come doc. 4- si riferiscono a inconferenti bonifici effettuati nel 2018 e nel 2019, 5) "emerge il chiaro intento di confondere con mere, insensate e inverosimili illazioni", allorquando lo *Pt_1* "asserisce di un reddito da dividendi pari ad € 1.900,00 netti al mese […] e poi quantifica (per l'anno 2022) una asserita quota di utili annua in € 8.263,00", così come quando <dichiara che i dividendi, asseritamente percepiti, hanno consentito alla sig.ra *CP_1* "di godere di una disponibilità netta pari ad oltre € 100.000,00 di utili per il periodo 2021">, e del resto "la situazione societaria tra delibere, certificazioni uniche, distribuzione dividendi e rispettive causali si è sempre presentata altamente confusionaria", risultando oltretutto "che, nel corso delle assemblee societarie, tutte presiedute dal sig. *Parte_1* nella sua qualità di Presidente del C.d.A., la sig.ra *CP_1* è stata puntualmente relegata ad un ruolo marginale", 6) bene ha fatto il Tribunale, nel valutare la capacità economica di controparte, a tener conto del Trust Redwood nel quale, "nel 2013, il sig. *Pt_1* e solo lui, ha fatto confluire […] il suo vastissimo patrimonio costituito da più di 30 immobili nel Comune di Roma, tra appartamenti, negozi, uffici, locali vari e posti auto, nonché quote societarie, oltre ad azioni e titoli per un valore di oltre 3 milioni di euro (cfr. atto costitutivo del Trust Redwood […])", 7) come previsto nell'atto costitutivo artt. 22 e 25 "il fondo in trust appartiene temporaneamente al Trustee al quale ….. competono tutte le facoltà e i

diritti connessi a tale appartenenza. Il Trustee se ne avvale per esercitare i poteri e adempiere le obbligazioni derivanti dalla legge e da questo Strumento [..] Il Trustee è titolare di un generale potere di investimento dei beni in trust…può impiegare [...] il capitale o il reddito per supplire all'insufficienza del reddito corrente dei Beneficiari, del Disponente e del Coniuge del Disponente che [...] non possano mantenere il proprio precedente tenore di vita […]", 8) lo Pt_1 è stato disponente e Trustee fino all'inizio del giudizio di primo grado, dimettendosi da tale carica nel giugno 2020 "ma rimanendo comunque il disponente del Trust, poteva disporre e ha continuato a disporre dell'inestimabile fondo, atteso anche che le […] strumentali dimissioni non hanno escluso e non escludono la proprietà di tutti i beni del fondo in capo a lui", 9) del resto è proprio l'appellante a riferire nel giudizio di primo grado che la migliore assistenza sotto ogni profilo è stata sempre garantita attraverso la persona del Trustee, ciò che determina la sua elevata capacità reddituale, unitamente a quella correlata all'attività di ristorazione, ai contratti di consulenza e all'attività in campo finanziario, 10) lo Pt_1 che continua a dipingersi come un "nullatenente", ha, nel febbraio 2021, speso 552.500 euro per acquistare il solo diritto di abitazione del proprio appartamento -del valore complessivo, considerate le opere di ristrutturazione, superiore al milione di euro-, appartamento la cui proprietà ha ceduto al Trust, 11) Pt_1 è ricchissimo e lo stile di vita –con spese sostenute per viaggi, ristoranti, abbigliamento, tempo libero corsi di studio- lo dimostra, risultando il budget familiare caratterizzato da un esborso di ca 10.000 euro mensili, cui si aggiungevano le ulteriori spese giornaliere e/o ordinarie e le spese di condominio della casa familiare, ammontanti a oltre 10.000 euro annui, 12) il ruolo determinante dello Pt_1 anche riguardo al Trust emerge dal verbale di udienza del 31.05.2023 oltre che dall'accordo, "raggiunto dalle parti presenti davanti al Giudice e riportato nella sentenza impugnata", 13) i "mezzi di prova incontrovertibili e documentali, pagine e pagine di estratti conto e atti notori", in tesi non considerati dal primo Giudice, dimostrano la strumentale e costante opera di azzeramento da parte dello Pt_1 della propria e indiscussa capacità reddituale e patrimoniale,

. l’avversa capacità risulta incrementata anche dall’acquisizione dei gioielli di famiglia, del valore di 1.000.000 euro, atteso che, nel novembre 2023, la questione della cassetta di sicurezza ad apertura congiunta, intestata alla deducente e a *Persona_4*, sorella dello *Pt_1* si è conclusa in favore di quest’ultimo e della di lui sorella; del valore ha appreso dalla richiesta della *Per_4* di ottenere dalla deducente il pagamento dei compensi spettanti al legale, da parametrarsi sulla base del valore della causa e quindi ad euro 1.000.000,

. l’elevatissimo stile di vita della famiglia è rimasto immutato per lo *Pt_1* e fortemente aggravato per l’esponente, tant’è che 14) nell’estate 2023 egli ha “affittato una casa in Sardegna a due passi dal mare frequentando, come sempre, ristoranti di livello e luoghi per aperitivi altrettanto esclusivi”, nel maggio del 2024 “ha organizzato una festa a tema presso la propria prestigiosa abitazione di via Vaccari con circa 60 invitati, menù a base di pesce, chef, bartender, DJ e camerieri”, possiede gioielli del valore di (almeno) 1 milione di euro, continua a frequentare aperitivi in posti di lusso quali, a titolo esemplificativo, l’Hotel Bulgari di Roma, con costi proibitivi per ogni consumazione, 15) onde avallare la condizione di “indigenza”, ogni richiesta dei figli viene dirottata sul Trust cui lo *Pt_1* attinge con semplici e-mail: così dal mese di settembre 2024 le figlie *Per_2* e *Per_3*, grazie all’intervento del padre, percepiscono dal Trust ulteriori 300 euro al mese, 16) dagli estratti conto ex adverso prodotti emergono: -giroconti per migliaia di euro; -bonifici per € 18.800 dalla GIERRE Antichità nel 2023 e 2024; - oltre 19.000,00 euro dal conto del padre, *Persona_5* al conto del figlio *Parte_1* nel 2021 ed € 5.100 nel 2022; - bonifici dalla Walk In s.r.l. (società che fa capo a *CP_4*, socio dello *Pt_1* nel ristorante Duke’s quale presidente del C.d.A. mentre *Pt_1* è il vice presidente del C.d.A.) per € 16.956,00 nel 2023 ed € 22.821,00 nel 2024; - bonifici dalla Good Mood Food s.r.l., dalla Mad with Love (oggi cancellata) e dalla Walk In s.r.l. con accrediti sul conto *Pt_1* per € 16.652,00 solo a giugno 2021, € 15.157,00 solo a gennaio 2022, € 10.492 solo a luglio 2022, € 18.415 solo a giugno 2023, € 9.149 solo a luglio 2024, oltre ad accrediti fissi nelle altre mensilità e annualità per oltre € 5.700 mensili; -

bonifici del Trust Redwood ad aprile e settembre del 2024 per € 2.791; - giugno 2023 bonifico di € 12.500 per noleggio Toyota di cui Pt_1 ad oggi, paga una rata mensile di € 414 (così dichiarazione sostitutiva Pt_1 del 06.11.2024 in atti), 17) quanto ad essa esponente, dal mese di luglio scorso, il Duke's le paga le fatture con ritardi di oltre un mese e spesso versandole la metà dell'importo dovuto, con ulteriore aggravio della propria situazione reddituale che si conferma come da documentazione che si produce (cfr. doc.ti da 10 a 26), 18) la deducente convive nella casa coniugale di via Tiberio insieme al figlio Per_1 che necessita costantemente delle attenzioni della madre, rimanendo anche il punto di riferimento delle figlie Per_2 e Per_3 che presso di lei rientrano quando tornano a Roma, ciò che rende infondata l'avversa richiesta di versamento diretto dell'assegno alle figlie ( Per_3 non pernotta dal padre da oltre 3 anni, limitandosi ad un pranzo o una cena; Per_2 frequenta il padre sporadicamente; Per_1 trascorre con il padre il giovedì con pernotto e week end alternati dei quali la maggior parte controvoglia),

. infondata è la richiesta di sospensione, rappresentandosi al riguardo che, nonostante il decisum della sentenza, controparte sta continuando a versare per il mantenimento di figli e moglie, le minori somme a suo tempo stabilite con l'ordinanza presidenziale,

. l'appello è manifestamente infondato, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., atteso che lo scritto si risolve in un duplicato delle difese svolte in primo grado e puntualmente disattese da Giudice.

Ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Con note del 5/3/2025, lo Pt_1 ha dedotto che

. xxii) controparte il 20/7/2017 ha acquistato dal marito il 49,07% delle quote GMF e dalla stessa data ha percepito i dividendi maturati in base ai bilanci annuali: come risulta dai bonifici effettuati, la CP_1 ha riscosso euro 25.696,08 in data 26.9.2018, euro 24.343,78 in data 2.10.2019, euro 21.655,33 in data 28.6.2021, euro 21.655,34 in data 31.1.2022, ed euro 24.535,00 in data 6.2.2023, per un totale di euro 117.885,53 e un imprto mensile di euro 2000, escluso l'anno di sospensione Covid, xxiii) la tassazione

menzionata dall'appellata ha inciso per euro 25.352, tassazione che copre tutti gli utili prodotti fino al 2023 compreso, tra i quali rientrano quelli non ancora distribuiti ma maturati (relativi agli anni 2022 e 2023 e quello del 2021 la cui distribuzione è stata rinviata in funzione dell'andamento economico dell'anno successivo vista la forte ondata di COVID avvenuta nell'estate del 2022), xxiv) negli anni 2020 e 2021, l'utile civilistico della società *Pt_2* (quindi l'utile reale) non è risultato corrispondere totalmente all'utile riportato nella dichiarazione dei redditi, questo in quanto i contributi Covid dello Stato non sono stati tassati e quindi calcolati nel reddito fiscale, con ulteriore vantaggio per la socia appellata e per i soci, xxv) il deducente ha rinunciato non solo agli atti ma anche all'azione e alla domanda del procedimento relativo alla proprietà delle quote GMF, che dunque appartengono alla moglie, xxvi) il valore delle quote, pari al momento dell'acquisto ad euro 1.007.000, è cresciuto visto l'acquisto, in data 10/1/2025, dell'immobile di Viale Parioli nel quale opera il ristorante Duke's, immobile del valore dichiarato in atti di euro 2.000.000 e il cui sfruttamento consentirà un rilevante aumento dei flussi di cassa -di euro 140.676 euro annui-, grazie anche al fatto che in luogo dei 20.000 euro di canone rent-to-buy è dovuto il minor importo di euro 9110 per il mutuo, xxvii) grazie alla riserva straordinaria per utili da distribuire di oltre 230.000, alla *CP_1* arriveranno al netto di tassazione euro 100.000, xxviii) il deducente non ha quote della *Parte_* e nemmeno nella stessa riveste cariche sociali,

. quanto al trust, xxix) esso è stato costituito per assicurare la migliore assistenza ai figli e in particolare a *Per_1*, affetto da patologie che lo rendono invalido all'85%, e, "ove necessario, al disponente ed al coniuge", ove la previsione a favore del coniuge costituisce "semmai un limite alla disponibilità dei beni familiari", xxx) il fatto che al deducente sia stato dal trust concesso di abitare in un immobile del Fondo si giustifica in forza del fatto che è stato esso deducente a conferire i propri immobili e appare logico, visto che la *CP_1* abita in un appartamento -di valore non inferiore al milione e mezzo di euro- di proprietà dell'esponente, xxxi) nel fondo sono confluiti 11 immobili -e non 30 come asserisce controparte- di cui 7 di proprietà del padre, *Persona_5*,

xxxii) il deducente ha cessato l'incarico di trustee, attualmente rivestito da una figura professionale in forma societaria, xxxiii) anche la CP_1 ha conferito beni nel trust, cui ha affidato titoli per euro oltre 630.000 euro ed una liquidità di oltre euro 1.430.000, ciò che confligge con la prospettata costituzione del trust come strumento fittizio dello Pt_1 per disporre del patrimonio a suo piacimento, così come dimostrato anche dal fatto che nell'accordo del 23/5/23 la CP_1 si sarebbe giovata dell'usufrutto di un immobile da determinare nell'ambito di quelli del trust,

. quanto ai gioielli, xxxiv) i gioielli, nell'ambito della divisione dei beni materni, sono stati assegnati alla sorella, Parte_4 , come chiarito dall'Avv Ferri nella missiva inviata all'esponente, xxxv) il giudizio di apertura della cassetta, che ha visto come parti la sorella e la CP_1 si è reso necessario per la mancanza di collaborazione dell'istituto di quest'ultima, xxxvi) il valore dei gioielli, determinato senza alcun riscontro oggettivo, è stato poi stimato in euro 245.000 complessivi (stima Sotheby's del 2007),

. quanto ai bonifici xxxviii) che il deducente avrebbe ricevuto dalla Good Mood Food, dalla Walk In srl e dalla Mad With Love -società quest'ultima peraltro recentemente cessata- trattasi di proventi derivanti da rapporti di lavoro o collaborazione regolarmente dichiarati, sia fiscalmente che nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in atti (cfr allegati in atti), xxxviii) per complessivi euro 18.800 da parte di Controparte_5 trattasi di parziali proventi ricavati dalla vendita di mobili di famiglia, spettatigli in sede di divisione dei beni materni con la sorella (alla quale spettarono i gioielli), xxxix) trattasi di saltuari aiuti economici che l'anziano padre, Persona_5 ha fornito al figlio e di interventi del Trust a copertura di spese peraltro modeste e con piena parità di trattamento tra l'esponente e la CP_1 che beneficia parimenti di interventi del Trust,

. dalla dichiarazione reddituale 2024, emerge che l'esponente ha prodotto nell'anno 2023 un reddito pari a 55.963, corrispondente –al netto della tassazione– ad euro 47.639 annui ovvero 3.969,92 mensili,

. quanto alla CP_1 è inverosimile che ella, lavoratrice autonoma, percepisca il contenuto importo di euro 750,

. il tenore di vita familiare non è mai stato elevato, così come non lo è quello del deducente, dedito nel tempo libero ad attività di volontariato,

. conclusivamente, xL) la CP_1 è titolare del 49,07% delle quote della Good Mood Food srl per un controvalore all'epoca del trasferimento ad euro 1.007.000, controvalore certamente aumentato in forza dell'acquisto, nel gennaio 2025, dell'immobile nel quale opera Duke's, percepisce dividendi in media pari almeno ad euro 2.000 circa netti al mese, "oltre alle riserve pregresse ed ulteriori di utili accantonate e di prossima distribuzione", percepisce redditi da lavoro autonomo nella misura media di almeno euro 750 netti mensili, abita in un immobile prestigioso, ha volontariamente conferito – tacendolo in giudizio ed anzi negandolo - nel Trust della famiglia CP_6 propri liquidi e titoli per un valore superiore a 2.000.000 di euro, è in piena età lavorativa e ha, infatti, ampia dimostrata capacità lavorativa, xLi) il deducente percepisce un reddito mensile netto di circa 4.000 euro, ha volontariamente conferito nel Trust Familiare Redwood, a tutela dei figli, gli immobili dei quali è proprietario (e altrettanto ha fatto l'anziano padre), è gravato, oltre che dalle spese per la corrente sopravvivenza, da assegni mensili di mantenimento complessivamente pari ad euro 2.400,00 (800x3), oltre rivalutazione annuale Istat e 100% delle spese straordinarie, mediamente pari a euro 1.500 mensili (500x3), xLii) rispetto a tali assegni e spese straordinarie, il deducente non ha appellato la sentenza di primo grado, non contestandone la doverosità, pur trattandosi di somme per lui assai gravose.

Nella memoria del 14/4/2025, la CP_1 ha dedotto 19) che, nei 19 anni di matrimonio, ella ha investito guadagni e risorse nella cura della famiglia -al 31/12/20219, il saldo del suo conto corrente era pari a 4800 euro circa-, e non ha mai incassato i dividendi di GMF, l'ultimo risalendo al 6.2.2023 per un importo -€ 24.535- azzerato dal pagamento dell'acconto IRPEF del 14.02.2023 -€ 24.310,11-, 20) GMF da tempo ritarda il pagamento delle sue fatture, tant'è che ha inviato diffida alla quale la Società ha replicando provvedendo ad un pagamento parziale sul presupposto di avere un debito

con i fornitori, 21) quanto all'acquisto dell'immobile di Viale Parioli, con pec del 28.11.2024, *Parte_2* nella persona del Presidente del C.d.A. *Parte_1* *[...]* ha convocato l'esponente dal Notaio per la settimana dal 16 al 20 dicembre 2024, 22) il 03.12.2024, controparte ha avviato il giudizio di rivendica delle quote di GMF, per poi rinunciare agli atti ed all'azione qualche giorno dopo (n.r.g. 44012/2024), 22) il 10.1.2025, sono stati stipulati la compravendita dell'immobile di viale Parioli, 200 e il contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 1.380.000, per il quale l'esponente ha dovuto prestare una fideiussione personale per l'importo di € 812.599,20, "il tutto nelle preannunciate dimissioni del sig. *Pt_1* da Presidente del C.d.A. della *Parte_2* , 23) nell'assemblea societaria del 7.2.2025, la deducente <è stata letteralmente relegata in un angolo e definita dal sig. *CP_4* ("socio" e amico del sig. *Pt_1* anche a giustificazione della sua esclusione dal C.d.A., quale persona "non facente parte dell'operatività">, 24) lo *Pt_1* è tutt'ora vice presidente del C.d.A. di Walk In s.r.l., società dalla quale il predetto riceve bonifici mensili per migliaia di euro e il cui presidente di C.d.A. è l'amico *CP_4* 24) la costituzione del trust risponde alla necessità di blindare il patrimonio da aggressioni di ipotetici creditori e continuare ad averne la libera disponibilità, 25) controparte, fino ad agosto 2024, ha pagato il minor importo di euro 500 per i figli, mentre da settembre 2024 ha cominciato a versare alle figlie *Per_2* e *Per_3* l'importo di € 800 mensili - 500 personalmente e 300 per il tramite del Trust- senza comunque rispettare la prevista modalità di versamento del 50% alla madre, 26) quanto a *Per_1* , il Guardiano del Trust è intervenuto sul Trustee, dando indicazione di versare per il ragazzo 200 euro in meno rispetto alle sorelle che hanno manifestato disappunto, ciò che ha fatto sì che gli 800 euro vengano ora versati sul conto dell'interessato, 27) dal mese di febbraio 2025 lo *Pt_1* che sino ad allora ha versato il minore importo di € 1.000, non corrisponde alcunchè, 28) controparte dichiara che il Trust avrebbe concesso a *Pt_1* di abitare nel prestigioso immobile di Via Vaccari, ma è bene segnalare che è stato l'interessato personalmente ad acquistare, peraltro nel 2021 e cioè in corso di separazione, il diritto di abitazione per il cospicuo importo di € 552.500, 29) la casa coniugale è anch'essa

di proprietà del marito come gli altri immobili fatti confluire nel trust, immobili che, come da elenco allegato all'atto sostitutivo del trustee, assommano a 14 appartamenti, 5 cantine, 8 soffitte e 11 box, nel 2021, fermo restando che dalle visure prodotte dalla deducente risultano 30 immobili e che il patrimonio del padre, deceduto il 28/11/2022, è stato fatto conferire nel trust quando lo stesso era anziano e gravemente malato, 30) il preteso conferimento da parte di essa esponente per oltre 2 milioni di euro nel 2013 è allegazione inammissibile, perché introdotta solo ora, e smentita dalla documentazione attestante il trasferimento di azioni sicav e fondi dallo *Pt_1* alla moglie in vista del relativo conferimento nel trust (docc 8/13): di tale operazione Banca Ifigest dà conto nel fax del 30/9/2020, indirizzato allo *Pt_1* -all'epoca cessato dalla carica di Trustee da due mesi-, fax ove si legge appunto che i dossier titoli intestati allo *Pt_1* sono stati trasferiti alla *CP_1* e poi al trust, 31) il budget familiare era pari ad euro 10.000 mensili, ciò che risulta dai prospetti redatti dallo stesso *Pt_1* 32) quanto ai gioielli, il giudizio di rivendica ha visto coinvolti entrambi i fratelli, qualificatisi nell'occasione proprietari al 50%, mentre la supposta stima di Sotheby's si sostanzia di una missiva incompleta con allegata una presunta valutazione, priva di sottoscrizione e nemmeno menzionata nella detta missiva, firmata da tal *Tes_1* *[...]* va segnalato che la madre è deceduta nel 1984 e che la divisione fra i fratelli è già esaurita da tempo, mentre i gioielli in questione erano depositati in una cassetta di sicurezza un tempo intestata ai due germani, intestazione mutata, nel 2019, quanto al 50% dello *Pt_1* su iniziativa di costui; intervenuta la crisi coniugale, lo *Pt_1* ha fortemente rivendicato la proprietà dei preziosi; la proprietà dei gioielli è stata riconosciuta pro quota in capo allo *Pt_1* come da ordinanza del Tribunale di Roma del 13/11/2023 (rg 59193/2022).

Ha insistito nelle conclusioni rassegnate.

Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 15/5/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.

Con le note di trattazione, lo Pt_1 ha, fra l'altro, contestato l'eccezione di inammissibilità formulata ex adverso, reiterando le conclusioni già proposte. Nelle note di trattazione, la CP_1 ha riproposto le conclusioni già formulate.

E' stato acquisito il parere del PG.

E' assorbita la pronuncia sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

L'appello è infondato.

Due sono i profili di censura:

. l'uno afferisce la percezione da parte della CP_1 dei dividendi prodotti da GMF che, stando allo Pt_1 assicurerebbero alla moglie un introito di 2000 euro mensili,

. l'altro riguarda il trust che il Tribunale ritiene essere risorsa a disposizione dell'odierno appellante, considerazione da quest'ultimo contestata sul presupposto che "il trust ha una propria redditività estranea alla figura dello Pt_1 il quale non si dimentichi vive di lavoro proprio alle dipendenze della società Pt_2 .

Quanto al primo profilo,

. la mancata percezione degli utili di GMF, a far data dall'avvio del primo giudizio di rivendica -risalente al 2020, conclusosi con rinuncia agli atti, seguito da altro promosso nel dicembre 2024 e conclusosi con rinuncia all'azione- e, per la verità, anche a far data dal 2017, si evince dalla stessa ricostruzione offerta dallo Pt_1 nella memoria del 5/3/2025 ove, a pag 3, si legge di dividendi, quelli relativi agli anni 2022 e 2023, che sono maturati ma non sono stati distribuiti -"quelli non ancora distribuiti ma maturati relativi agli anni 2022 e 2023 il che si tradurrà in un certo vantaggio ulteriore per la CP_1 - così come quelli del 2021 (cfr pag 4) la cui distribuzione i soci hanno deliberato di rimandare in funzione dell'andamento dell'anno successivo: dell'eventuale successiva distribuzione, contestata dalla CP_1 nulla assume lo Pt_1 mentre l'omissione è riconosciuta quanto ai dividendi del 2020, anno dall'appellante definito <anno anomalo "sospeso" dall'emergenza

Covid> (cfr note pag 3); quanto alle contabili dallo Pt_1 richiamate a comprova dei pagamenti degli utili si rinvengono (all. 21/11/2024 "bonifici dividendi […] 2018-2023") ordini di bonifici, disposti per importi di oltre 24.000 euro ciascuno a favore della CP_1 in data 26/9/2018 con causale "pagamento fornitore", in data 2/10/2019 con causale "pagamento fornitore", in data 29/6/2021 con causale "quota dividendo 2020", in data 31/1/2022 con causale "quota dividendo" e una sola ricevuta in data 6/2/2023 con causale "distribuzione utili 2022", ricevuta recante l'importo che la CP_1 nel replicare, assume azzerato dal pagamento dell'acconto Irpef per euro 24.310,11 in data 14/2/2023; a dispetto, peraltro, di quanto asserito nelle richiamate note 5/3/2025 -ove si assume che ella ha incassato "i dividendi maturati in base ai bilanci annuali" (cfr nota 5/3/2025)-, va segnalato che nella nota integrativa dei bilanci versati in atti -relativi agli anni 2017/2023-, invariabilmente, si legge della proposta degli amministratori -e quindi anche dello Pt_1 che del CdA è stato presidente almeno sino a completamento dell'operazione afferente l'acquisto dell'immobile ove opera il ristorante Duke's risalente al 10/1/2025- di destinare gli utili a riserva straordinaria,

. quanto sopra induce a ritenere che sulla futura distribuzione non v'è certezza, non potendosi nemmeno ritenere che al consolidamento della titolarità delle quote in capo alla CP_1 -visto l'esito del processo di rivendica- non si associa il potere di determinare la distribuzione degli utili, considerato che ella non detiene la maggioranza del capitale e non è quindi in grado di orientare le determinazioni societarie,

. da tanto discende che, queste essendo le risultanze istruttorie, non può ritenersi che dalla partecipazione societaria su descritta la CP_1 tragga un reddito certo sul quale contare, così come non è certo che la predetta possa contare sui dividendi accantonati in riserva straordinaria –"ben ulteriori 230.178 euro […] quindi una riserva di oltre 100.000 euro in più in sicuro arrivo" (pag 5 note 5/3/2025)- o sul "rilevante ulteriore aumento dei flussi di cassa" correlato all'acquisto dell'immobile di "Viale Parioli 200 […] in cui opera il noto ristorante Duke's" (cfr note 5/3/2025),

operazione quest'ultima che, piuttosto, la vede esposta per 1.380.000 in qualità di garante del rimborso del mutuo contestualmente contratto da GMF (cfr doc L): l'introito della predetta resta, conclusivamente, limitato a quanto -euro 650 mese- percepito nella sua qualità di dipendente di GMF.

Quanto al secondo profilo di censura, appare corretta la considerazione del Tribunale secondo il quale lo Pt_1 disponente e trustee sino all'inizio del presente procedimento, continua ad essere il principale referente del trustee, ruolo oggi rivestito da una società di Bolzano: si consideri, in proposito,

. che le parti hanno il 31/5/2023 raggiunto l'accordo di massima -poi non perfezionato- secondo il quale, a fronte dell'impegno della CP_1 a trasferire allo Pt_1 le quote della GMF, si prevedeva che lo Pt_1 avrebbe richiesto al trust l'attribuzione alla moglie del diritto di abitazione sulla casa familiare e del diritto di usufrutto su altro immobile da individuare nell'ambito del patrimonio separato, a tanto associandosi l'impegno del trust a pagare condominio ed utenze della casa familiare,

. che quanto sopra evidenzia che le parti facevano affidamento sul fatto che il trustee si attenesse alle richieste dello Pt_1 e che è corretta la conclusione del primo Giudice che, anche sol considerando che il trust ha acquistato il 25/2/2021 l'immobile di Via Vaccari il cui prezzo è stato pari ad euro 552.500 per i diritti di abitazione dello Pt_1 ha ritenuto che il trustee si muove su sollecitazione dell'odierno appellante che non è pensabile si sia privato del potere di disporre dell'ingente patrimonio immobiliare e mobiliare da lui conferito: e, del resto, la riconducibilità a sé del patrimonio è affermata dallo Pt_1 allorquando allega che il fatto che gli <sia stato "concesso di abitare in immobile dal trust acquistato […] appare logico, se non doveroso, anche ove si consideri peraltro come egli abbia conferito nel trust stesso i propri immobili" (cfr note 5/3/2025),

. che appare riscontrata la conclusione del primo Giudice, secondo il quale il reddito ritratto dallo Pt_1 quale dipendente della GMF -che egli dichiara pari ad euro

3800/mese netti medi nel quadriennio 2021/2024 (cfr dichiarazione sostitutiva)- “offre un quadro parziale delle disponibilità economiche dello Pt_1 attesa l’esistenza del Trust Redwood” costituito da un patrimonio, mobiliare ed immobiliare, ingente.

Sulla consistenza del patrimonio separato non vi sono dubbi, visto che in esso

. sono confluiti i numerosi immobili di cui all’elenco allegato all’atto di “sostituzione del trustee” del 7/7/2020 (cfr doc 6 parte appellata), immobili che, siti in Via V Tiberio, Via Ugo de Carolis, Via Seneca nn 47 e 49, Viale Angelico, Via G Valmarana nn 63 e 71, Via G Galli -in numero di oltre 30 fra appartamenti, cantine, soffitte e autorimesse-, si chiarisce essere pervenuti al trustee dimissionario -ossia allo Parte_1 in virtù degli atti ivi indicati, ciò che peraltro smentisce l’asserto secondo il quale parte dei beni conferiti sarebbero appartenuti al padre,

. è confluita una liquidità per oltre 2.000.000 euro, liquidità che risulta conferita dallo Pt_1 per come asserito e documentato dalla CP_1 con il deposito del 14/4/2025 in replica al contrario asserto contenuto nelle note 5/3/2025 ove si legge che la CP_1 avrebbe taciuto e indotto in errore il Tribunale negando di avere partecipato al trust a mezzo di conferimento di propria liquidità.

Quanto sopra è sufficiente a far ritenere che lo Pt_1 sia in grado di produrre un reddito ben superiore a quello dichiarato, ciò che esclude la lamentata insostenibilità degli esborsi posti a suo carico.

Tanto premesso, va ricordato che a) l’assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, b) l’assegno va riconosciuto al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale: ne segue che alla CP_1 va riconosciuto un contributo a carico del marito -che si è fatto carico delle esigenze familiari mentre la moglie contribuiva con il lavoro domestico e la cura dei figli- in

misura tale da consentirle la fruizioni di condizioni analoghe a quelle godute in costanza di matrimonio.

Considerata dunque la notevole capacità contributiva dell'appellante, va confermato l'assegno come determinato dal primo Giudice, ritenendosi congrua la relativa misura, notevole capacità che, escludendo l'addotta insostenibilità dell'esborso, nemmeno consente di incidere sugli assegni per i figli.

Nemmeno può accedersi al chiesto versamento diretto degli assegni destinati ai figli, domanda questa cui sono legittimati i soli beneficiari.

Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

pqm

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede,

. rigetta l'appello,

. condanna lo *Pt_1* al pagamento in favore della *CP_1* delle spese di lite che liquida in euro 6300 per compensi, oltre oneri di legge,

. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 giugno 2025.

Il Consigliere estensore

Francesca Romana Salvadori

Il Presidente

Sofia Rotunno